הצעת עבודה · תוכנית לפי רבדים

חינוך ביתי בישראל: תיקון נוהל הפטור ב-12 חודשים

המטרה: תיקון הוראת קבע 0274 של משרד החינוך, כך שנוהל הפטור יהיה שקוף, מידתי ומבוסס ראיות. העבודה נבנית בשמונה רבדים שפועלים יחד, וארבעה שערי החלטה

576 ← 1,150

ילדים עם פטור, 2015/16 עד 2018/19: פי שניים בשלוש שנים

0

נתונים רשמיים שפורסמו מאז 2019, ואף נתון על בקשות שנדחו

0

חברי כנסת שמחזיקים בנושא היום. הדיון היחיד שתועד (2013) היה ביקורתי

ההחלטה המבוקשת עכשיו: לאשר את רובד 1, מחקר והכנה (חודשים 1–2)

בסוף השלב מתקבלים נתונים מאומתים ונוסח החוזר הנוכחי, ועל סמכם מחליטים אם להפעיל את שאר הרבדים

מקורות: נתוני משרד החינוך כפי שפורסמו ב-(2019) Time Out וב-(2018) TheMarker; ערוץ 7 (31.12.2013)

שמונה רבדים בארבע זירות, ותוצר אחד: חוזר מתוקן

בסיס
1
מחקר, הכנה, כתיבה והמלצות
נתונים מאומתים, נייר מדיניות ונוסח מוצע לחוזר

ציבור
2
תמיכה ציבורית
בסיס רחב של משפחות, שותפים וקולות מכמה מחנות

ציבור
3
לחץ ציבורי
תקשורת וקמפיין שמכוונים למקבלי ההחלטות

כנסת
4
עבודה מול הוועדה
דיונים בוועדת החינוך ודרישה לדיווח מהמשרד

כנסת
5
שולחנות עגולים
אנשי משרד, חוקרים, רווחה ומשפחות סביב נוסח מוסכם

כנסת
6
תמיכת חברי כנסת
שדולה ותומכים מכמה סיעות, משתלב עם הוועדה

ממשלה
7
דחיפה מול השר
הדרג המדיני: השר ולשכתו

ממשלה
8
דחיפה מול משרד החינוך
הדרג המקצועי: המנכ"ל, האגף והלשכה המשפטית

איך הרבדים עובדים יחד

רובד 1 מספק את הנתונים והנוסח לכל השאר. רבדים 2 ו-5 בונים הסכמה, ורבדים 3, 4 ו-6 יוצרים לחץ. כל זה מתנקז לרבדים 7 ו-8, שבהם מתקבלת ההחלטה. שום רובד ציבורי לא נפתח לפני שער 1

הפטור תלוי היום בשיקול דעת, והתיקון בסמכות המשרד

הנוהל היום

רכיב	מה קורה בפועל
מבחן הסף	"השקפת עולם מגובשת" ששוללת חינוך במוסד: קריטריון סובייקטיבי
מועדים	הגשה בין 1.12 ל-30.4, חידוש בכל שנה, ובקשה חדשה בכל מעבר שלב
החלטה	מנהל המחוז, אחרי ביקור בית של מפקח או רפרנט
ערר	תוך 14 יום למנכ"ל המשרד, והחלטתו סופית
השוואה	מוסדות פטור: כמעט בלי פיקוח מלבד בטיחות, ובמימון של כ-55% (קהלת, נייר 34)

מקור: פורטל ההורים של משרד החינוך; סעיף 5(ב) לחוק לימוד חובה. נוסח החוזר עצמו ייבדק ברובד 1

הדרישה: חמישה רכיבים לתיקון החוזר

1. קריטריונים שקופים לטובת הילד ולתוכנית החינוך, במקום מבחן "השקפת עולם"
2. מועד מחייב להחלטה, לפני פתיחת שנת הלימודים
3. ערר בפני גורם שאינו המשרד עצמו
4. פיקוח מדורג ומידתי, ותיאום עם הרווחה רק לילדים שמוכרים לה
5. פרסום שנתי של נתוני בקשות, אישורים ודחיות

למה חוזר ולא חקיקה

החוזר בסמכות המשרד ולא דורש רוב בכנסת. הוא כבר תוקן בעבר בעקבות עתירה (2009). חקיקה נשארת מנוף בלבד

מודלים בעולם: מרשם ופיקוח מדורג (אנגליה, ניו יורק) לעומת אישור מראש שיצר עומס והתדיינות (צרפת)

מחקר, הכנה, כתיבה והמלצות: כל טענה נשענת על מקור ראשוני

מטרה

לבסס את הדרישה על נתונים מאומתים, ולהפוך אותה לנוסח שאפשר לאמץ

פעולות

- **חודש 1** הגשת בקשות חופש מידע למשרד החינוך על בקשות, אישורים, דחיות ועררים
- **חודשים 2–1** קריאת הוראת קבע 0274, מסמכי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ופסיקה מאז 2009
- **חודשים 2–1** סקר משפחות על חוויית תהליך הפטור
- **חודשים 4–3** כתיבת נייר מדיניות והמלצות, כולל מנגנון פיקוח מדורג
- **חודשים 5–4** ניסוח נוסח מוצע לחוזר ובדיקה משפטית שלו
- **לאורך הדרך** עדכון הנתונים והמסמכים לפי מה שעולה ברבדים האחרים

תוצרים

- בסיס נתונים מאומת
- נייר מדיניות והמלצות
- נוסח מוצע לתיקון החוזר
- דף נתונים של עמוד אחד לפגישות

מדדים

- תשובות לבקשות חופש המידע
- נוסח שעבר בדיקה משפטית

תלות וכללים

- שער 1 בסוף חודש 2: הנתונים מאשרים את הדרישה, או שמעדכנים אותה
- כל הרבדים האחרים נשענים על התוצרים כאן

המחקר השולחני כבר בוצע. רובד 1 משלים את מה שלא היה נגיש: הנוסח הרשמי, הנתונים מאז 2019 ומסמכי הכנסת

תמיכה ציבורית: בסיס רחב שמראה שזה לא עניין של מחנה אחד

מטרה

לבנות קהל תומכים רחב ומגוון, שייתן לגיטימציה לדרישה ויספק עדויות וקולות

פעולות

- **חודשים 3–5** גיוס 5–8 משפחות מרקעים שונים לסיפור הציבורי, עם הסכמה מדעת
- **חודשים 3–6** קואליציה: חוקרים, ארגוני חקיקה, מלוות של משפחות וגורמי הגנה על ילדים
- **חודשים 4–5** סקר דעת קהל מייצג על שקיפות ומידתיות בנוהל
- **חודש 6** עמוד נחיתה עם הדרישה והרשמה לתומכים
- **חודשים 6–12** תחזוקת הקהילה: עדכונים, מפגשים ודוברים

תוצרים

- רשימת שותפים חתומים על הנוסח
- מאגר סיפורי משפחות
- תוצאות סקר

מדדים

- 3 שותפים לפחות חתומים
- מספר הנרשמים לעמוד
- גיוון התומכים לפי מגזר ואזור

תלות וכללים

- ילדים לא מזוהים, ויש הסכמה מדעת
- בדיקה מוקדמת של כל משפחה
- את הסקר מפרסמים רק אם התוצאות מסייעות

לחץ ציבורי: תקשורת וקמפיין שמכוונים למקבלי ההחלטות

מטרה

לייצר לחץ ממוקד ומבוסס נתונים על השר, על המשרד ועל חברי הכנסת

פעולות

- **חודש 6** דוח נתונים מחופש המידע, בבלעדיות לכלי תקשורת אחד
- **חודשים 6–9** מאמרי דעה של חוקרים, משפטנים והורים, בעיתונים מכמה צדדים של המפה
- **חודשים 7–9** קמפיין ברשתות: סרטונים קצרים של הורים ואינפוגרפיקות
- **חודשים 7–9** עצומה ומכתבים מבוחרים לחברי הכנסת ולשר
- **חודשים 9–11** הגברה סביב דיוני הוועדה וסביב החלטות המשרד

תוצרים

- דוח נתונים פומבי
- סדרת מאמרי דעה
- חומרי קמפיין

מדדים

- כתבות שמצטטות את הנתונים שלנו
- חתימות על העצומה
- תגובה רשמית של המשרד

תלות וכללים

- לא יוצאים לציבור לפני שער 1
- לא תוקפים אנשי משרד בשמם: הם יתקנו את החוזר
- לא משתמשים בנתון שלא אומת

עבודה מול הוועדה: הכנסת כזירה שמחייבת את המשרד להגיב

מטרה

להביא לדיון בוועדת החינוך שבו המשרד נדרש להציג נתונים ותוכנית

פעולות

- **חודשים 4–3** מיפוי חברי הוועדה ויושב הראש אחרי הרכבת הוועדות בכנסת החדשה
- **חודשים 5–4** פגישות עם יושב ראש הוועדה ועם צוות הוועדה
- **חודשים 6–5** בקשה, דרך חבר כנסת, לעדכון מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת
- **חודשים 7–6** בקשה לדיון מהיר, ונייר עמדה לחברי הוועדה לפני הדיון
- **חודשים 11–9** דיון מעקב, ובו דרישה שהמשרד ידווח על התקדמות התיקון

תוצרים

- דיון בוועדה
- מסמך מעודכן של מרכז המחקר והמידע
- פרוטוקול שבו המשרד מתחייב

מדדים

- דיון אחד לפחות, ודיון מעקב
- התחייבות של נציג המשרד בפרוטוקול

תלות וכללים

- משתלב עם רובד 6: חברי הכנסת התומכים הם שמבקשים את הדיון
- הוועדה היא מנוף. היא לא מתקנת את החוזר

הרכב הוועדה ויושב הראש ייקבעו רק אחרי הקמת הכנסת והממשלה החדשות

שולחנות עגולים: מגיעים להסכמה לפני שמגיעים לעימות

מטרה

לגבש נוסח מוסכם עם הגורמים שעשויים להתנגד, לפני שהנושא עולה לדיון פומבי

פעולות

- **חודש 4** שולחן 1: הבעיה והנתונים. מציגים את ממצאי רובד 1
- **חודש 5** שולחן 2: מנגנון פיקוח והגנה על ילדים, עם גורמי רווחה
- **חודש 6** שולחן 3: הנוסח המוצע לחוזר, והערות המשתתפים עליו
- **חודש 9** שולחן מעקב, לפי הצורך, לפני דיון המעקב בוועדה
- **אחרי כל שולחן**מסמך סיכום שמועבר לוועדה, לשר ולמשרד

תוצרים

- שלושה מסמכי סיכום
- נוסח שהשתתפו בגיבושו גם גורמים ביקורתיים

מדדים

- השתתפות של אנשי המשרד
- הסכמה על רוב רכיבי הנוסח

תלות וכללים

- משתתפים: אנשי משרד, חוקרים, גורמי רווחה ומשפחות
- השיח לפי כללי צ'טהם האוס: בלי ייחוס ציטוטים לאנשים
- לא מציגים משתתף כתומך בלי הסכמתו

השולחנות מנטרלים מראש את טענת ההגנה על ילדים, שהיא ההתנגדות המרכזית

תמיכת חברי כנסת: תומכים מכמה סיעות, שמשתלבים בעבודת הוועדה

מטרה

לגייס לפחות 6 חברי כנסת מ-3 סיעות, שיתמכו בפומבי וידרשו מהשר ומהמשרד את התיקון

פעולות

- **חודשים 4–6** פגישות שקטות, עם דף נתונים ומשפחה מהמחוז של כל חבר כנסת
- **חודש 6** הקמת שדולה בכנסת לשקיפות ומידתיות בנוהל הפטור
- **חודשים 6–7** שאילתות לשר על הנתונים שלא פורסמו
- **חודשים 7–9** מכתב משותף של חברי הכנסת לשר, ותמיכה בפומבי ברשתות
- **חודשים 10–12** הצעת חוק משותפת לכמה סיעות, רק אם המשרד מסרב

תוצרים

- שדולה פעילה
- שאילתות שהוגשו
- מכתב משותף לשר

מדדים

- 6 חברי כנסת לפחות, מ-3 סיעות
- שאילתות שנענו

תלות וכללים

- משתלב עם רובד 4 בוועדה
- שומרים על איזון בין קואליציה לאופוזיציה
- לא משמיצים חבר כנסת לפני שניתנה לו הזדמנות לתמוך בשקט

היום אין חבר כנסת שמחזיק בנושא. הכנסת החדשה מתחילה בלי עמדות קבועות

דחיפה מול השר: הדרג המדיני מחליט אם החוזר ייפתח

מטרה

שהשר יורה למשרד לפתוח הליך לתיקון החוזר, או לפחות יתמוך בו בפומבי

פעולות

- **חודשים 2–3** מיפוי השר החדש: העמדות שהצהיר עליהן, יועצי המדיניות וסדרי העדיפויות
- **חודשים 3–4** פגישה עם ראש הלשכה ועם יועץ המדיניות, והצגת המסגור שמתאים לסדר היום של השר
- **חודשים 5–6** פגישה עם השר, עם הנוסח המוצע ותמיכה מכמה מחנות
- **חודשים 7–9** מכתב חברי הכנסת ותוצאות הסקר כמנוף
- **חודשים 10–12** בקשה להנחיה מפורשת של השר למשרד, או להודעה פומבית

תוצרים

- פגישה עם השר
- הנחיה או הודעה של השר

מדדים

- פגישה עם השר ועם לשכתו
- הנחיה של השר למשרד

תלות וכללים

- תלוי במועד הקמת הממשלה
- המסגור מותאם לשר, אבל הדרישה לא משתנה
- לא מציגים את המהלך כמזוהה עם מחנה פוליטי

זהות השר ועמדותיו עדיין לא ידועות. המיפוי ייעשה אחרי הקמת הממשלה

דחיפה מול משרד החינוך: הדרג המקצועי כותב את החוזר

מטרה

שהדרג המקצועי יאמץ את הנוסח, או יבסס עליו את התיקון

פעולות

- **חודשים 2–3** קשר שקט עם האגף שמטפל בפטורים (אגף יישומי חוק ומדיניות בחינוך)
- **חודשים 4–6** הזמנת אנשי המשרד לשולחנות העגולים
- **חודש 6** הגשת הנוסח המוצע למנכ"ל, לאגף וללשכה המשפטית
- **חודשים 7–9** הצעה לפיילוט במחוז אחד, שיבדוק את המנגנון לפני החלתו בכל הארץ
- **חודשים 10–12** ליווי ההליך: הערות, תיקונים ופרסום החוזר המעודכן

תוצרים

- הנוסח הוגש רשמית
- הליך פתוח לתיקון החוזר
- חוזר מעודכן, או פיילוט

מדדים

- שער 3 בחודש 8: המשרד פותח הליך
- חוזר מתוקן עם 3 מתוך 5 הרכיבים לפחות

תלות וכללים

- עובדים עם הדרג המקצועי, לא נגדו
- החוזר דורש בדיקה של הלשכה המשפטית, ולכן מגיעים עם נוסח בדוק
- רובד 7 נותן את הגיבוי המדיני

שם האגף לקוח מטופס הבקשה של המשרד. בעלי התפקידים ימופו ברובד 1

12 חודשים, שמונה רבדים, ארבעה שערי החלטה



חודש 1 = תחילת העבודה. רבדים 4, 6 ו-7 תלויים במועד הקמת הממשלה ובהרכב הוועדות

מה מתחייבים לספק, מה עלול להשתבש, ומה מבקשים עכשיו

מתחייבים (בשליטתנו)

- נתונים מאומתים, נייר מדיניות ונוסח
- 3 שותפים חתומים, ושלושה שולחנות עגולים
- פגישות עם השר, עם המשרד ועם חברי כנסת
- דוח נתונים פומבי, ודיון בוועדה

שואפים (לא בשליטתנו)

- המשרד פותח הליך לתיקון
- חוזר מתוקן עם 3 מתוך 5 הרכיבים
- 6 חברי כנסת מ-3 סיעות

סיכון	מענה
המהלך ייתפס כפוגע בהגנה על ילדים	פיקוח מדורג בהצעה שלנו, ושולחן עגול עם גורמי רווחה
זיהוי עם מחנה פוליטי אחד	קואליציה, חברי כנסת ודוברים מכמה מחנות
שר חדש עם סדרי עדיפויות אחרים	מיפוי מוקדם, ומסגור שמתאים לסדר היום שלו
הדרג המקצועי מתנגד	עבודה איתו מההתחלה, ופיילוט במחוז אחד
עיכוב בתשובות חופש מידע	הגשה בחודש הראשון, ומקורות מקבילים
הנתונים לא יתמכו בדרישה	מציגים אותם בשקיפות, ומעדכנים את הדרישה בשער 1

ההחלטה המבוקשת

לאשר את רובד 1: מחקר והכנה, חודשיים

בסופו: נתונים מאומתים, נוסח החוזר הנוכחי והמלצה מעודכנת, ועל סמכם מחליטים אם להפעיל את שאר הרבדים

[שם איש הקשר] · [טלפון] · [דוא"ל]

כל נתון במסמך מופיע עם המקור שלו. נתון שלא אומת מסומן ככזה. דיווח חודשי ללקוח על כל מדד